

(6) 시효연장 소송업무 후속조치 불철저

- ☐ 「소송업무처리요강」 제12조(사실심 종결시의 처리) 제1항에 따르면 수행변호사에게 소송대행을 위임한 경우 소송 확정일로부터 2개월 이내에 판결정본 등을 송부 받아 종결처리하게 되어 있으므로
- 변호사 소송대행 의뢰 후 장기간 소송 결과 통보가 없는 사건에 대하여는 수행변호사로부터 미종결 사유를 파악하여야 하고
- 소송 종결 시에는 즉시 판결정본 등 관련 서류를 송부 받아 업무시스템에 종결사유(판결확정, 지급명령 등), 시효중단일, 시효 완성일, 소송비용 등을 입력하여 시효연장 후속조치를 신속하게 처리하여야 함
- ☐ 그런데, ◆◆◆◆◆부의 소송업무 후속조치 실태를 점검한 결과, □□은행 채무자 ○○○에 대한 □□지법 △△△ 가소 △△△△ 양수금(시효) 소송은 '15. 11. 7. 확정되었으나,
- 확정일로부터 7월이 경과하도록 판결정본 등 관련 서류를 접수하여 처리하지 아니하고 있는 등
- [표 4]과 같이, 총 6건에 대하여는 장기간 판결정본을 접수하지 않고 있는 등 시효연장 후속조치를 하지 않고 있음

[표 4] 소송 종결 후 판결문 장기 미접수 현황

(단위 : 천 원)

금융기관	차주명	소송가액	사건번호	확정일
------	-----	------	------	-----

"기재 생략"

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 소송대행 의뢰 후 장기간 소송결과 통보가 없는 사건에 대하여는 신속하게 판결정본 등을 접수하여 확인하는 등 소송업무 관련 사후관리를 철저히 하도록 하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의 촉구하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

소속	직위	직급	성명	담당업무	담당기간	현근무처
----	----	----	----	------	------	------

"기재 생략"